BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (ART. 5º)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direito Constitucional

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

19	5	14	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 13
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 15
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 15
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 16
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 17
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 18
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 19
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 23
Mapa mental do assunto ... 23
Lei seca do assunto — texto oficial ... 24
Jurisprudência atualizada do assunto ... 28
Bateria de questões resolvidas ... 29
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 33
Vídeos complementares ... 33

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **art. 5º da Constituição Federal de 1988** é o coração dos direitos fundamentais. Ele abre o Capítulo I do Título II ("Dos Direitos e Garantias Fundamentais") e reúne, em um caput, **79 incisos** e **quatro parágrafos**, os direitos e deveres individuais e coletivos: igualdade, legalidade, liberdades, inviolabilidade da casa e das comunicações, propriedade, garantias penais e processuais, direitos do preso e remédios constitucionais.

Para o guarda municipal, o art. 5º é, ao mesmo tempo, **matéria de prova** e **manual de conduta**. Ele diz quando é possível entrar em uma casa, como deve ser feita uma prisão em flagrante, quais direitos o preso tem, até onde vai o direito de reunião em uma praça e por que a tortura é proibida em qualquer circunstância.

A banca cobra o art. 5º principalmente pela **literalidade**, com trocas de palavras: "prévio aviso" vira "autorização", "durante o dia" vira "a qualquer hora", "imprescritível" vira "insuscetível de graça", "cidadão" vira "qualquer pessoa", "três quintos" vira "dois terços".

> **BIZU**
>
> Os temas campeões em prova de GCM são: **reunião** (sem armas, sem autorização, com aviso prévio), **casa** (à noite só flagrante, desastre ou socorro), **prisão** (flagrante ou ordem judicial escrita e fundamentada), **extradição** (nato nunca) e **remédios** (qual usar em cada caso).

Objetivos de aprendizagem

- identificar os cinco direitos do caput e seus titulares;
- distinguir igualdade formal e material e a legalidade para o particular e para o agente público;
- aplicar as regras sobre reunião, associação, casa e sigilo das comunicações;
- reconhecer as garantias penais e processuais, os crimes com tratamento especial e as penas vedadas;
- conhecer os direitos do preso e as regras de prisão;
- escolher o remédio constitucional adequado e interpretar os §§ 1º a 4º.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal**, art. 5º, caput, incisos I a LXXIX e §§ 1º a 4º.
- **EC nº 45/2004:** incluiu o inciso LXXVIII (razoável duração do processo) e os §§ 3º e 4º.
- **EC nº 115/2022:** incluiu o inciso LXXIX (proteção de dados pessoais).
- **Lei nº 9.296/1996:** interceptação telefônica (regulamenta o inciso XII).
- **Lei nº 9.455/1997:** crimes de tortura (concretiza os incisos III e XLIII).
- **Código de Processo Penal, art. 157:** provas ilícitas e derivadas (complementa o inciso LVI).

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

> segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Direitos x garantias

- **Direitos** são os bens e vantagens protegidos (vida, liberdade, propriedade).
- **Garantias** são os instrumentos que asseguram esses direitos (habeas corpus, mandado de segurança, devido processo legal).

3.2. Os cinco direitos do caput

Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Se a alternativa citar "dignidade" ou "trabalho" como direito do caput, está errada: esses constam de outros artigos (a dignidade é fundamento da República, art. 1º, III; o trabalho é direito social, art. 6º).

3.3. Titulares

A literalidade menciona **brasileiros e estrangeiros residentes no País**. A interpretação aceita pelo STF é a de que os direitos fundamentais alcançam também o **estrangeiro não residente** (o turista, por exemplo), por decorrerem da dignidade da pessoa humana. Em questão de literalidade, porém, prevalece o texto: "estrangeiros residentes no País".

3.4. Direitos individuais e coletivos

- **Individuais:** titularizados por cada pessoa (vida, intimidade, locomoção).
- **Coletivos:** exercidos em grupo ou por entidades (reunião, associação, mandado de segurança coletivo).

3.5. Relatividade

Nenhum direito fundamental é absoluto: eles convivem e, em caso de conflito, são **ponderados**. A doutrina aponta como exceções praticamente absolutas a **proibição da tortura** e a vedação de tratamento desumano ou degradante.

> DOUTRINA
>
> **Eficácia horizontal:** os direitos fundamentais valem não só contra o Estado (eficácia vertical), mas também nas relações entre particulares. Uma associação privada, por exemplo, não pode excluir um associado sem lhe garantir defesa.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Igualdade e legalidade (incisos I e II)

Igualdade (I): homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, **nos termos desta Constituição**. A igualdade é:

- **formal:** todos são iguais perante a lei;
- **material:** tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.

Por isso são admitidas **ações afirmativas**, como a reserva de vagas em concursos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). A Constituição também manda punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (XLI) e considera o **racismo** crime inafiançável e imprescritível (XLII).

Legalidade (II): ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

- Para o **particular**: pode fazer tudo o que a lei **não proíbe**.
- Para o **agente público**: só pode fazer o que a lei **permite ou determina** (legalidade administrativa, art. 37).

> **ATENÇÃO**
>
> O guarda municipal, como agente público, não pode exigir do cidadão algo que a lei não exija. Ordem sem base legal não obriga.

4.2. Tortura e dignidade (inciso III)

Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A vedação é absoluta: nenhuma circunstância a justifica, nem a urgência de obter informação. A tortura é, ainda, crime **inafiançável e insuscetível de graça ou anistia** (XLIII). O uso da força pelo agente de segurança é legítimo apenas na medida do **necessário e proporcional**.

4.3. Liberdade de pensamento e de expressão (incisos IV, V, IX e X)

- **IV:** é livre a manifestação do pensamento, **sendo vedado o anonimato** (para permitir a responsabilização de quem abusa).
- **V:** é assegurado o **direito de resposta, proporcional ao agravo**, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- **IX:** é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **independentemente de censura ou licença**.
- **X:** são **invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem** das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

4.4. Liberdade de consciência e de crença (incisos VI a VIII)

- **VI:** é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o **livre exercício dos cultos religiosos** e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- **VII:** é assegurada, nos termos da lei, a prestação de **assistência religiosa** nas entidades civis e militares de internação coletiva.

- **VIII (escusa de consciência):** ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo** se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta **e** recusar-se a cumprir **prestação alternativa** fixada em lei.

PEGADINHA

A perda de direitos no inciso VIII exige **duas** recusas: a da obrigação geral **e** a da prestação alternativa. Quem recusa a obrigação, mas cumpre a alternativa, não perde direito algum.

4.5. Profissão, informação e locomoção (incisos XIII a XV)

- **XIII:** é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, **atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer**.
- **XIV:** é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o **sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional.
- **XV:** é livre a locomoção no território nacional **em tempo de paz**, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair **com seus bens**. Em estado de defesa e de sítio, essa liberdade pode sofrer restrições nos termos constitucionais.

4.6. Reunião e associação (incisos XVI a XXI)

Reunião (XVI): todos podem reunir-se:

- **pacificamente** e **sem armas**;
- em **locais abertos ao público**;
- **independentemente de autorização**;
- desde que **não frustrem outra reunião anteriormente convocada** para o mesmo local;
- sendo **apenas exigido prévio aviso** à autoridade competente.

Associação:

- **XVII:** é plena a liberdade de associação para **fins lícitos**, **vedada a de caráter paramilitar**.
- **XVIII:** a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **independem de autorização**, sendo **vedada a interferência estatal** em seu funcionamento.
- **XIX:** as associações só poderão ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter suas atividades **suspensas** por **decisão judicial**, exigindo-se, **no primeiro caso (dissolução), o trânsito em julgado**.
- **XX:** ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- **XXI:** as entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

COMPARAÇÃO

Reunião: dispensa autorização, mas exige **prévio aviso**. **Associação:** dispensa autorização **e** aviso. **Suspensão** de atividades de associação: decisão judicial (sem exigir trânsito em julgado). **Dissolução:** decisão judicial **transitada em julgado**.

4.7. Inviolabilidade da casa (inciso XI)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo:

- em caso de **flagrante delito**;
- em caso de **desastre**;
- para **prestar socorro**;
- ou, **durante o dia**, por **determinação judicial**.

O conceito de "casa" é amplo: abrange também o **escritório, o consultório e o local de trabalho privado não aberto ao público**, além do quarto de hotel ocupado.

Hipótese	Dia	Noite
Consentimento do morador	Sim	Sim
Flagrante delito	Sim	Sim
Desastre ou socorro	Sim	Sim
Ordem judicial	Sim	Não

O que é "dia"? A Constituição não define. Há critérios doutrinários diferentes (o físico-astronômico, entre a aurora e o crepúsculo, e o cronológico, das 6h às 18h ou das 6h às 21h, conforme o autor e precedentes). A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) considera crime cumprir mandado de busca domiciliar **após as 21h ou antes das 5h**. Para a prova, guarde a regra: **ordem judicial só de dia; flagrante, desastre e socorro a qualquer hora**.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF — Tema 280:** a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em **fundadas razões**, devidamente **justificadas a posteriori**, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

> **EXEMPLO**
>
> Uma equipe da guarda ouve gritos de socorro vindos de uma casa, às 23 horas. A entrada é permitida, mesmo à noite e sem mandado, porque se trata de prestar socorro (e, possivelmente, de flagrante). Se a equipe tivesse apenas uma suspeita vaga, sem flagrante, sem consentimento e sem ordem judicial, a entrada seria ilegal.

4.8. Sigilo da correspondência e das comunicações (inciso XII)

É inviolável o sigilo:

- da **correspondência**;
- das comunicações **telegráficas**;

- de **dados**;
- das comunicações **telefônicas**.

A Constituição prevê a quebra **expressamente apenas no último caso (comunicações telefônicas)**, e com três requisitos cumulativos:

- **ordem judicial**;
- nas hipóteses e na forma que a **lei** estabelecer (Lei nº 9.296/1996);
- para fins de **investigação criminal ou instrução processual penal**.

A autoridade policial pode **representar** pela interceptação, mas **não pode decretá-la**: quem decreta é o juiz. Quanto ao sigilo de dados, a jurisprudência admite afastá-lo em certas condições; para a prova, memorize o texto literal.

4.9. Propriedade (incisos XXII a XXXII)

- **XXII:** é garantido o direito de propriedade.
- **XXIII:** a propriedade atenderá a sua **função social**.
- **XXIV:** a **desapropriação** por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, depende de **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos na Constituição.
- **XXV (requisição):** no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário **indenização ulterior, se houver dano**.
- **XXVI:** a **pequena propriedade rural**, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, **não será objeto de penhora** para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
- **XXVII a XXIX:** direitos autorais e propriedade industrial.
- **XXX:** é garantido o **direito de herança**.
- **XXXII:** o Estado promoverá, na forma da lei, a **defesa do consumidor**.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Desapropriação:** o Estado toma a propriedade; indenização **prévia, justa e em dinheiro**. **Requisição:** o Estado **usa** a propriedade diante de iminente perigo público; indenização **posterior e só se houver dano**.

4.10. Informação, petição e acesso à Justiça (incisos XXXIII a XXXVIII)

- **XXXIII:** todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas** aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- **XXXIV:** são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**, o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a **obtenção de certidões** em repartições públicas.
- **XXXV (inafastabilidade da jurisdição):** a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça** a direito.
- **XXXVI:** a lei não prejudicará o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**.
- **XXXVII:** não haverá juízo ou tribunal de **exceção**.

- **XXXVIII (Júri):** é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a **plenitude de defesa**, o **sigilo das votações**, a **soberania dos veredictos** e a **competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida**.

> **BIZU**
>
> No júri, memorize **PSSC**: **P**lenitude de defesa, **S**igilo das votações, **S**oberania dos veredictos e **C**ompetência para crimes dolosos contra a vida. Plenitude de defesa é mais ampla que a ampla defesa.

4.11. Garantias penais (incisos XXXIX a LII)

- **XXXIX (legalidade penal):** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- **XL:** a lei penal **não retroagirá, salvo para beneficiar o réu**.
- **XLV (pessoalidade da pena):** nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores, **até o limite do valor do patrimônio transferido**.
- **XLVI:** a lei regulará a individualização da pena.
- **XLVIII:** a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
- **XLIX:** é assegurado aos presos o **respeito à integridade física e moral**.
- **L:** às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos **durante o período de amamentação**.

Crimes com tratamento especial:

Crime	Regra constitucional	Inciso
Racismo	Inafiançável e imprescritível, sujeito a reclusão	XLII
Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos (3TH)	Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia	XLIII
Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	Inafiançável e imprescritível	XLIV

No inciso XLIII, respondem os **mandantes**, os **executores** e **os que, podendo evitá-los, se omitirem**.

Penas vedadas (XLVII): não haverá penas:

- de **morte**, salvo em caso de **guerra declarada**, nos termos do art. 84, XIX;
- de caráter **perpétuo**;
- de **trabalhos forçados**;
- de **banimento**;
- **cruéis**.

Extradição (LI e LII):

- **brasileiro nato:** nunca será extraditado;
- **naturalizado:** pode ser, em caso de **crime comum praticado antes da naturalização** ou de **comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes** (antes ou depois da naturalização), na forma da lei;
- **estrangeiro:** não será extraditado por **crime político ou de opinião**.

RESUMO

Imprescritíveis: só **racismo** e **ação de grupos armados** (RA). Insuscetíveis de graça ou anistia: **tortura, tráfico, terrorismo e hediondos** (3TH). Todos esses são inafiançáveis.

4.12. Devido processo legal e provas (incisos LIII a LX)

- **LIII (juiz natural):** ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
- **LIV:** ninguém será privado da liberdade ou de seus bens **sem o devido processo legal**.
- **LV:** aos litigantes, em processo **judicial ou administrativo**, e aos acusados em geral são assegurados o **contraditório e a ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes. Vale também no processo disciplinar.
- **LVI:** são **inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos**. O art. 157 do CPP estende a vedação às provas **derivadas** das ilícitas, ressalvadas a fonte independente e a descoberta inevitável.
- **LVII (presunção de inocência):** ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**.
- **LVIII:** o **civilmente identificado** não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.
- **LX:** a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

ATENÇÃO

O marco da culpa é o **trânsito em julgado**. Alternativas que falam em "condenação em primeira instância" ou "decisão de segunda instância" como marco contrariam a literalidade. O tema da execução da pena antes do trânsito teve variações no STF; para a prova, siga o texto.

4.13. Prisão e direitos do preso (incisos LXI a LXVII)

- **LXI:** ninguém será preso senão **em flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente**, salvo nos casos de **transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei.
- **LXII:** a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão **comunicados imediatamente ao juiz competente e à família** do preso ou à pessoa por ele indicada.
- **LXIII:** o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de **permanecer calado**, sendo-lhe assegurada a **assistência da família e de advogado**.
- **LXIV:** o preso tem direito à **identificação dos responsáveis** por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
- **LXV:** a prisão ilegal será **imediatamente relaxada** pela autoridade judiciária.

- **LXVI:** ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a **liberdade provisória**, com ou sem fiança.
- **LXVII:** não haverá **prisão civil por dívida**, salvo a do responsável pelo inadimplemento **voluntário e inescusável** de obrigação **alimentícia** e a do depositário infiel. A prisão do **depositário infiel**, embora ainda conste do texto, é **ilícita** (Súmula Vinculante 25 do STF). Na prática, só resta a do devedor de alimentos.

EXEMPLO

Durante a ronda, um guarda presencia um furto em andamento e detém o autor. A prisão em flagrante é admitida (LXI). O detido deve ser informado de que pode permanecer calado e de que tem direito a advogado e à assistência da família (LXIII); deve saber quem o prendeu (LXIV); deve ter respeitada sua integridade física e moral (XLIX); e a prisão será comunicada ao juiz e à família (LXII), providência formalizada pela autoridade policial ao lavrar o auto.

4.14. Remédios constitucionais (incisos LXVIII a LXXIII)

- **Habeas corpus (LXVIII):** sempre que alguém sofrer ou se achar **ameaçado** de sofrer violência ou coação em sua **liberdade de locomoção**, por ilegalidade ou abuso de poder. É **gratuito** (LXXVII).
- **Mandado de segurança (LXIX):** para proteger **direito líquido e certo**, **não amparado** por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- **Mandado de segurança coletivo (LXX):** pode ser impetrado por **partido político com representação no Congresso Nacional** e por **organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
- **Mandado de injunção (LXXI):** sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
- **Habeas data (LXXII):** para assegurar o **conhecimento** de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a **retificação** de dados. É **gratuito** (LXXVII).
- **Ação popular (LXXIII): qualquer cidadão** é parte legítima para propor ação que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**. O autor, **salvo comprovada má-fé**, fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

PEGADINHA

Ação popular é proposta pelo **cidadão** (pessoa no gozo dos direitos políticos, o eleitor), e não por "qualquer pessoa". Pessoa jurídica não propõe ação popular. E o habeas corpus protege a **locomoção**, não "qualquer direito": para direito líquido e certo, cabe mandado de segurança.

4.15. Demais garantias (incisos LXXIV a LXXIX)

- **LXXIV:** o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.
- **LXXV:** o Estado **indenizará o condenado por erro judiciário**, assim como o que **ficar preso além do tempo fixado na sentença**. É hipótese expressa de responsabilidade do Estado por ato jurisdicional.
- **LXXVI:** são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o **registro civil de nascimento** e a **certidão de óbito**.
- **LXXVII:** são gratuitas as ações de **habeas corpus** e **habeas data** e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- **LXXVIII (EC 45/2004):** a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a **razoável duração do processo** e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
- **LXXIX (EC 115/2022):** é assegurado, nos termos da lei, o direito à **proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais**. "Inclusive" indica que os meios físicos também estão protegidos.

4.16. Os parágrafos do art. 5º

- **§ 1º:** as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**.
- **§ 2º (cláusula de abertura):** os direitos e garantias expressos na Constituição **não excluem outros** decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos **tratados internacionais** em que o Brasil seja parte. O rol do art. 5º **não é taxativo**.
- **§ 3º (EC 45/2004):** os tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** aprovados, **em cada Casa do Congresso Nacional**, **em dois turnos**, por **três quintos** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais**.
- **§ 4º (EC 45/2004):** o Brasil se submete à jurisdição de **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

Tratados de direitos humanos **sem** o rito do § 3º têm status **supralegal** (abaixo da Constituição e acima das leis), conforme o STF no RE 466.343.

> **EXEMPLO**
>
> Um tratado de direitos humanos foi aprovado na Câmara com 310 votos, em dois turnos. A Câmara tem 513 deputados. Três quintos de 513 = 307,8; como não existe fração de voto, o mínimo é **308**. Como 310 é maior que 308, o quórum foi atingido na Câmara. Falta ainda a aprovação no Senado, também em dois turnos e por três quintos (49 dos 81 senadores).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> **XI –** a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Comentário: a expressão "durante o dia" se liga **apenas** à determinação judicial. Flagrante, desastre e socorro autorizam a entrada a qualquer hora.

> **LEI SECA**
>
> **XII –** é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Comentário: "no último caso" = comunicações telefônicas. Requisitos: ordem judicial + lei + finalidade penal. Não cabe interceptação para processo civil.

> **LEI SECA**
>
> **XVI –** todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Comentário: cinco requisitos: pacífica, sem armas, local aberto, não frustrar reunião anterior, prévio aviso. Nunca "autorização".

> **LEI SECA**
>
> **XLIII –** a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Comentário: 3TH. Não são imprescritíveis. O omitente que podia evitar também responde, o que interessa diretamente ao agente de segurança.

> **LEI SECA**
>
> **LI –** nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

Comentário: nato, nunca. Naturalizado: crime comum **antes** da naturalização, ou tráfico (antes ou depois). Ter filho brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF).

> **LEI SECA**
>
> **LVI –** são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Comentário: a prova obtida com violação de domicílio, tortura ou interceptação sem ordem judicial é ilícita e não pode ser usada. A abordagem ilegal pode contaminar toda a ocorrência.

> **LEI SECA**
>
> **LXI –** ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

Comentário: a ordem tem de ser **escrita**, **fundamentada** e da **autoridade judiciária** competente. A autoridade policial não expede ordem de prisão.

> **LEI SECA**
>
> **LXIII –** o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Comentário: direito ao silêncio (ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo). O silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do preso.

> **LEI SECA**
>
> **LXXIII –** qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Comentário: legitimado é o cidadão; isenção de custas salvo má-fé.

> **LEI SECA**
>
> § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Comentário: é o mesmo quórum de aprovação de emenda constitucional (art. 60, § 2º). O rito é facultativo; sem ele, o tratado de direitos humanos é supralegal.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF — Tema 280 (repercussão geral): a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

JURISPRUDÊNCIA

STF — Tema 998 (repercussão geral): em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é **inadmissível a revista íntima vexatória**, com desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação; a prova obtida por esse meio é **ilícita**, ressalvadas decisões judiciais em cada caso concreto. Excepcionalmente, ausentes ou ineficazes scanners e equipamentos, admite-se revista íntima motivada por indícios robustos, com consentimento do visitante; foi fixado prazo de 24 meses para a instalação dos equipamentos.

- **RE 466.343 (STF):** tratados de direitos humanos aprovados sem o rito do § 3º têm status supralegal; por isso, ficou paralisada a legislação que previa a prisão do depositário infiel.
- **Estrangeiro não residente:** o STF reconhece que os direitos fundamentais alcançam também o estrangeiro de passagem pelo país, por força da dignidade da pessoa humana.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 25 do STF:** é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- **Súmula Vinculante 11 do STF:** só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, **justificada a excepcionalidade por escrito**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
- **Súmula Vinculante 14 do STF:** é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
- **Súmula 421 do STF:** não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

REVISÃO

SV 25: depositário infiel não pode ser preso. SV 11: algema é exceção, justificada por escrito. SV 14: advogado tem acesso ao que já está documentado. Súmula 421: família brasileira não impede

extradição.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Remédio	Protege	Inciso	Gratuito?
Habeas corpus	Liberdade de locomoção, ameaçada ou violada	LXVIII	Sim
Mandado de segurança	Direito líquido e certo não amparado por HC ou HD	LXIX e LXX	Não, como regra
Mandado de injunção	Exercício de direito inviabilizado por falta de norma regulamentadora	LXXI	Não, como regra
Habeas data	Conhecimento e retificação de dados pessoais em bancos públicos	LXXII	Sim
Ação popular	Patrimônio público, moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural	LXXIII	Autor isento, salvo má-fé

Instituto	Exige autorização?	Exige aviso?	Observação
Reunião	Não	Sim, prévio aviso	Pacífica, sem armas, local aberto ao público
Associação	Não	Não	Fins lícitos; vedada a paramilitar
Dissolução de associação	Decisão judicial	Não se aplica	Exige trânsito em julgado
Suspensão de associação	Decisão judicial	Não se aplica	Não exige trânsito em julgado

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Entrada em residência. À noite, sem consentimento do morador, só em flagrante, desastre ou para prestar socorro. Mandado judicial deve aguardar o dia. A suspeita vaga, a denúncia anônima isolada ou a fuga de alguém para dentro de casa, sem outros elementos, não bastam: são necessárias **fundadas razões**, registradas depois na ocorrência (Tema 280). A entrada ilegal torna **ilícita** a prova obtida (LVI) e pode gerar responsabilidade do agente.

Prisão em flagrante. Qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante, e o guarda municipal o faz no exercício da função. Deve informar ao preso o direito de permanecer calado, permitir contato com família e advogado, identificar-se como responsável pela prisão, preservar sua integridade física e moral e apresentá-lo imediatamente à autoridade policial.

Uso de algemas. Só em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, com justificativa **por escrito** (SV 11).

Tortura e tratamento degradante. Proibidos em qualquer circunstância. O agente que presencia a tortura e, podendo evitá-la, se omite também responde (XLIII).

Manifestações em praça pública. Reunião pacífica, sem armas e com aviso prévio não depende de autorização. A Guarda deve garantir a segurança de todos e só intervir diante de violência, armas ou ilícito concreto.

Imagem e dados do cidadão. Divulgar foto de detido ou dados pessoais em redes sociais viola a intimidade, a imagem e a proteção de dados (X e LXXIX) e afronta a presunção de inocência (LVII).

Locomoção. A abordagem e a revista pessoal precisam de fundada suspeita; restringir a circulação sem base legal afronta o inciso XV e pode ensejar habeas corpus.

ATENÇÃO

O guarda é agente público: segue a **legalidade estrita**. Toda restrição a direito do cidadão precisa de **base legal** e de **motivo concreto** que possa ser descrito depois no registro da ocorrência.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade; brasileiros e estrangeiros residentes.
- Legalidade: particular faz o que a lei não proíbe; agente público, só o que a lei permite.
- Pensamento livre, vedado o anonimato; direito de resposta proporcional.
- Escusa de consciência: perde direitos quem recusa a obrigação geral **e** a prestação alternativa.
- Reunião: pacífica, sem armas, local aberto, sem autorização, com prévio aviso.
- Associação: fins lícitos, vedada a paramilitar; dissolução só por decisão judicial transitada em julgado.
- Casa: flagrante, desastre e socorro a qualquer hora; ordem judicial só de dia.
- Interceptação telefônica: ordem judicial, lei e fim penal.
- Desapropriação: indenização prévia, justa e em dinheiro; requisição: indenização ulterior, se houver dano.
- Júri: plenitude de defesa, sigilo, soberania, crimes dolosos contra a vida.
- Racismo e grupos armados: inafiançáveis e imprescritíveis.
- 3TH: inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.
- Penas vedadas: morte (salvo guerra declarada), perpétua, trabalhos forçados, banimento, cruéis.
- Extradição: nato nunca; naturalizado por crime comum anterior ou tráfico.
- Provas ilícitas: inadmissíveis.
- Culpa só após trânsito em julgado.
- Prisão: flagrante ou ordem escrita e fundamentada do juiz.
- Preso: silêncio, família, advogado, identificação dos responsáveis, comunicação imediata.
- Prisão civil: só o devedor de alimentos (SV 25).

- HC e HD gratuitos; ação popular pelo cidadão; MS coletivo por partido com representação no Congresso ou entidade com um ano de funcionamento.
- § 3º: cada Casa, dois turnos, três quintos.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O direito de reunião depende de prévia autorização da autoridade competente."*
Falso. Exige-se apenas prévio aviso; a reunião independe de autorização.

✗ *"A determinação judicial autoriza o ingresso na casa a qualquer hora do dia ou da noite."*
Falso. A ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia; a qualquer hora, só flagrante, desastre ou socorro.

✗ *"A tortura é crime inafiançável e imprescritível."*
Falso. A tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia; imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional.

✗ *"O brasileiro naturalizado nunca pode ser extraditado."*
Falso. Quem nunca pode ser extraditado é o nato; o naturalizado pode, por crime comum anterior à naturalização ou por tráfico de drogas.

✗ *"Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode propor ação popular."*
Falso. O legitimado é o cidadão.

✗ *"O habeas corpus é o remédio adequado para proteger qualquer direito líquido e certo."*
Falso. O HC protege a liberdade de locomoção; o direito líquido e certo não amparado por HC ou HD é protegido por mandado de segurança.

✗ *"Uma associação pode ser dissolvida compulsoriamente por ato da autoridade administrativa."*
Falso. A dissolução exige decisão judicial transitada em julgado.

✗ *"A interceptação telefônica pode ser determinada pela autoridade policial em casos urgentes."*
Falso. Só por ordem judicial, nas hipóteses da lei e para fins penais.

✗ *"A prisão civil do depositário infiel é admitida, por estar prevista no art. 5º, LXVII."*
Falso. A Súmula Vinculante 25 tornou ilícita essa prisão; resta apenas a do devedor de alimentos.

✗ *"Ninguém será considerado culpado até a condenação em segunda instância."*
Falso. O texto constitucional fixa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

✗ *"A pena de morte é vedada em qualquer hipótese."*
Falso. É admitida em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.

✗ *"O rol de direitos do art. 5º é taxativo."*
Falso. O § 2º admite outros direitos decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados.

✗ *"Tratados de direitos humanos aprovados por maioria simples têm status de emenda constitucional."*
Falso. É preciso aprovação em cada Casa, em dois turnos, por três quintos dos votos; sem isso, o status é supralegal.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma equipe da guarda municipal recebe um mandado judicial de busca em residência e chega ao local às 22h. Não há flagrante, desastre nem necessidade de socorro, e o morador não autoriza a entrada. Nessa situação,

A) a entrada é lícita, pois a ordem judicial pode ser cumprida a qualquer hora.
B) a entrada só é lícita se houver autorização do comandante da guarda.
C) o cumprimento do mandado deve aguardar o período diurno.
D) a entrada é lícita, desde que acompanhada por duas testemunhas.

Gabarito: C.

Pelo art. 5º, XI, a determinação judicial só autoriza a entrada durante o dia; à noite, sem consentimento, só flagrante, desastre ou socorro. A alternativa A contraria o texto; B e D criam requisitos que não afastam a exigência constitucional do período diurno.

QUESTÃO 02

Um grupo de moradores pretende realizar uma manifestação pacífica, sem armas, em uma praça pública. De acordo com a Constituição, o grupo

A) precisa obter autorização prévia da prefeitura.
B) deve apenas dar prévio aviso à autoridade competente, sem frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local.
C) não precisa adotar nenhuma providência, pois a liberdade de reunião é absoluta.
D) depende de autorização judicial, por se tratar de local público.

Gabarito: B.

O inciso XVI garante a reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, exigindo apenas prévio aviso e que não se frustre reunião anteriormente convocada. A e D exigem autorização; C ignora o aviso prévio e os limites do próprio inciso.

QUESTÃO 03

Segundo a Constituição Federal, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis

A) o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
B) a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes.
C) o terrorismo e os crimes hediondos.
D) todos os crimes dolosos contra a vida.

Gabarito: A.

Os incisos XLII e XLIV tornam inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos (B e C) são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas não imprescritíveis. A D não tem previsão constitucional.

QUESTÃO 04

Quanto à extradição, a Constituição Federal estabelece que

A) o brasileiro naturalizado jamais será extraditado.
B) o estrangeiro pode ser extraditado por crime político, se houver tratado.
C) o brasileiro nato pode ser extraditado por tráfico de drogas.
D) o brasileiro nato não será extraditado em nenhuma hipótese.

Gabarito: D.

O inciso LI só admite a extradição do naturalizado (crime comum anterior à naturalização ou tráfico); o nato nunca é extraditado. A A erra porque o naturalizado pode ser extraditado nas hipóteses do inciso; a B contraria o inciso LII; a C contraria a proteção absoluta do nato.

QUESTÃO 05

Um cidadão deseja conhecer as informações a seu respeito constantes de um banco de dados de órgão público, que se recusa a fornecê-las. O remédio constitucional adequado é

A) o habeas data, que é gratuito.
B) o habeas corpus, por envolver liberdade individual.
C) o mandado de injunção, por falta de norma regulamentadora.
D) a ação popular, por se tratar de ato de órgão público.

Gabarito: A.

O habeas data (LXXII) assegura o conhecimento e a retificação de informações relativas à pessoa do impetrante em registros de entidades governamentais ou de caráter público, e é gratuito (LXXVII). O HC protege a locomoção (B); o MI supre falta de norma (C); a ação popular anula ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade (D).

QUESTÃO 06

Ao prender em flagrante o autor de um furto, um guarda municipal deve observar que o preso

A) é obrigado a responder às perguntas, sob pena de agravar sua situação.
B) tem direito a ser informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, com assistência da família e de advogado.
C) só pode ter a prisão comunicada à família após a conclusão do inquérito.
D) não tem direito de saber quem foi o responsável por sua prisão.

Gabarito: B.

É a literalidade do inciso LXIII. O silêncio é direito do preso (A erra); a comunicação ao juiz e à família é imediata (LXII; C erra); e o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão (LXIV; D erra).

QUESTÃO 07

Sobre a prisão civil por dívida, é correto afirmar que, segundo a jurisprudência do STF,

A) é admitida a do depositário infiel e a do devedor de alimentos.
B) é admitida a do devedor de qualquer obrigação contratual.
C) é proibida em qualquer hipótese.
D) só é admitida a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

Gabarito: D.

Embora o inciso LXVII cite o depositário infiel, a Súmula Vinculante 25 tornou ilícita essa prisão; resta apenas a do devedor de alimentos. A A ignora a SV 25; a B não tem previsão; a C ignora a exceção dos alimentos.

QUESTÃO 08

Um tratado internacional sobre direitos humanos será equivalente às emendas constitucionais se for aprovado

A) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
B) em sessão conjunta do Congresso, em turno único, por maioria absoluta.
C) pelo Senado Federal, em dois turnos, por dois terços dos votos.
D) pela Câmara dos Deputados, em turno único, por três quintos dos votos.

Gabarito: A.

É a regra do § 3º do art. 5º, incluído pela EC 45/2004. As demais alternativas alteram o número de Casas, de turnos ou o quórum exigido.

QUESTÃO 09

A respeito do direito de associação, assinale a alternativa correta.

A) A criação de associações depende de autorização do Poder Público.

B) As associações podem ser dissolvidas por ato administrativo, em caso de urgência.

C) As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

D) É livre a associação de caráter paramilitar, desde que para fins lícitos.

Gabarito: C.

O inciso XIX exige decisão judicial para dissolver ou suspender associações e, no caso da dissolução, o trânsito em julgado. A criação independe de autorização (XVIII; A erra); ato administrativo não dissolve associação (B erra); a associação paramilitar é vedada (XVII; D erra).

QUESTÃO 10

Durante patrulhamento noturno, guardas ouvem pedidos de socorro e barulho de agressão vindos de dentro de uma casa. Sobre o ingresso na residência sem consentimento do morador, é correto afirmar que

A) só é possível com mandado judicial, que deve ser obtido antes da entrada.

B) é possível, pois a Constituição autoriza a entrada a qualquer hora para prestar socorro ou em flagrante delito.

C) é proibido, porque à noite a casa é inviolável em qualquer situação.

D) é possível somente após as 6h da manhã.

Gabarito: B.

O inciso XI admite a entrada, a qualquer hora, em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. A A ignora essas exceções e exige mandado, que nem poderia ser cumprido à noite; a C desconsidera as exceções constitucionais; a D confunde a regra do mandado judicial com a do socorro e do flagrante.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Caput: vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade.
- Titulares: brasileiros e estrangeiros residentes (STF estende a não residentes).
- Legalidade: particular, o que a lei não proíbe; agente público, o que a lei permite.
- Tortura: proibida sempre; inafiançável, sem graça ou anistia.

- Pensamento livre, sem anonimato; resposta proporcional ao agravo.
- Escusa de consciência: perde direito quem recusa obrigação e prestação alternativa.
- Reunião: pacífica, sem armas, local aberto, sem autorização, com aviso prévio.
- Associação: fins lícitos, nada de paramilitar; dissolução por decisão judicial transitada em julgado.
- Casa: flagrante, desastre, socorro a qualquer hora; ordem judicial só de dia.
- Entrada forçada exige fundadas razões justificadas depois (Tema 280).
- Interceptação telefônica: juiz, lei, fim penal.
- Desapropriação: prévia, justa, em dinheiro; requisição: depois, se houver dano.
- Júri: PSSC.
- Racismo e grupos armados: imprescritíveis; 3TH: sem graça ou anistia.
- Penas vedadas: morte (salvo guerra), perpétua, forçados, banimento, cruéis.
- Extradição: nato nunca; naturalizado por crime comum anterior ou tráfico.
- Provas ilícitas: inadmissíveis.
- Culpado só após trânsito em julgado.
- Prisão: flagrante ou ordem escrita e fundamentada do juiz.
- Preso: silêncio, família, advogado, identificação de quem prendeu, comunicação imediata.
- Prisão civil: só alimentos (SV 25).
- Algemas: exceção justificada por escrito (SV 11).
- HC: locomoção; HD: dados pessoais; MS: direito líquido e certo; MI: falta de norma; AP: cidadão.
- HC e HD gratuitos.
- § 1º aplicação imediata; § 2º rol aberto; § 3º três quintos, dois turnos, cada Casa; § 4º TPI.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Art. 5º da CF

Direitos do caput

- Vida
- Liberdade
- Igualdade
- Segurança
- Propriedade

Liberdades

- Pensamento sem anonimato
- Crença
- Reunião
- Associação

Inviolabilidades

- Casa
- Comunicações
- Intimidade e imagem
- Dados pessoais

Garantias penais

- Legalidade penal
- Presunção de inocência
- Regras de prisão
- Penas proibidas
- Extradição

Remédios

- Habeas corpus
- Habeas data
- Mandado de segurança
- Mandado de injunção
- Ação popular

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 5º, caput e I — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Observação: Igualdade formal e material; os cinco direitos do caput (vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade). O STF estende a proteção também a estrangeiros não residentes.

art. 5º, LI e LII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LI –** nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,

praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Observação: Nato: nunca. Naturalizado: crime comum ANTES da naturalização ou tráfico (antes ou depois). Filho brasileiro não impede extradição (Súmula 421/STF).

art. 5º, LXVIII a LXXIII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

LXVIII – conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Observação: HC = locomoção. MS = direito líquido e certo não amparado por HC/HD. HD = acesso a dados pessoais em entidades públicas. AP = qualquer cidadão (eleitor), não apenas o prejudicado.

Art. 5º, XI — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

Art. 5º [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Observação: Flagrante, desastre e socorro: a qualquer hora, sem mandado. Ordem judicial: só durante o dia. Base do Tema 280/STF. DIA: flagrante OU desastre OU socorro OU mandado judicial. NOITE: somente flagrante OU desastre OU socorro. Dia = 6h às 21h (STF, HC 95.009).

Art. 5º, LXXV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXXV –** o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Observação: Trata-se de hipótese expressa de responsabilidade do Estado por ato jurisdicional, excepcionando a regra geral de irresponsabilidade estatal por atos judiciais típicos. Abrange tanto o erro judiciário na condenação quanto a prisão que ultrapassa o tempo fixado na sentença.

art. 5º, §§ 1º a 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º da Constituição) § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Observação: § 1º aplicação imediata; § 2º cláusula de abertura; § 3º cada Casa + dois turnos + três quintos = equivalente a emenda (rito facultativo); § 4º TPI. §§ 3º e 4º vieram da EC 45/2004.

Art. 5º, LXI a LXIV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXI –** ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

Observação: Núcleo das garantias do preso no auto de prisão em flagrante: comunicação imediata, nota de culpa/identificação dos responsáveis e aviso do direito ao silêncio (nemo tenetur).

Art. 5º, incisos III e XLIII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **III –** ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

[...]

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Observação: Proibição absoluta da tortura e mandado constitucional de criminalização, com responsabilização do omitente — base da Lei 9.455/1997.

Art. 5º, X e XII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Observação: Interceptação telefônica exige ordem judicial, lei (Lei 9.296/1996) e finalidade penal. O Delegado representa pela medida; não pode decretá-la.

Art. 5º, § 2º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Observação: Cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais; base da tese da supralegalidade dos tratados de DH não aprovados pelo rito do §3º.

art. 5º, LXXIX — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

LXXIX – é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Observação: Direito fundamental autônomo desde a EC 115/2022, que também incluiu o art. 21, XXVI (União organiza e fiscaliza) e o art. 22, XXX (competência legislativa privativa da União).

"Inclusive nos meios digitais"

significa que os meios físicos também estão protegidos.

art. 5º, LXVII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXVII –** não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Observação: O texto continua na CF, mas a prisão do depositário infiel é ilícita (SV 25): os tratados supralegais paralisaram a legislação infraconstitucional (RE 466.343). Só resta a prisão do devedor de alimentos.

Art. 5º, LVI — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 5º [...] LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Observação: Fundamento constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas, regulamentado pelo art. 157 do CPP. Complementado pelo art. 157 do CPP (provas derivadas, fonte independente e descoberta inevitável).

art. 5º, §3º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela EC 45/2004)

Observação: Rito especial para status constitucional de tratados de DH. Sem esse rito = status supralegal (STF, RE 466.343).

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — Tema 280/STF

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

STF

STF — Tema 998/STF

Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima vexatória, com desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação; a prova obtida por esse meio é ilícita, ressalvadas decisões judiciais em cada caso concreto. Excepcionalmente, ausentes ou ineficazes scanners e equipamentos, admite-se revista íntima motivada por indícios robustos, com consentimento do visitante; fixado prazo de 24 meses para instalação dos

equipamentos.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

De acordo com o art. 5º, LXXVI, da Constituição Federal, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei,

A) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.
B) a certidão de antecedentes criminais e o título de eleitor, apenas.
C) o registro de marcas e patentes e a certidão de casamento religioso.
D) o registro de imóveis e a escritura pública de compra e venda.
E) o passaporte e a carteira nacional de habilitação.

Gabarito: A

O art. 5º, LXXVI, garante gratuidade, aos reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito, na forma da lei. Os demais documentos citados não constam do dispositivo.

QUESTÃO 2

Nos termos do art. 5º, LXII, da Constituição Federal, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente

A) ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada
B) somente ao Ministério Público, em até dez dias
C) à imprensa e ao prefeito do município
D) ao juiz competente, sem necessidade de avisar a família
E) ao corregedor da polícia, em até 72 horas

Gabarito: A

A comunicação imediata ao juiz e à família (ou pessoa indicada pelo preso) é garantia constitucional que evita prisões clandestinas.

QUESTÃO 3

Uma associação de trabalhadores constata que um direito previsto na Constituição Federal não pode ser exercido porque falta a norma que o regulamente. O remédio constitucional adequado para suprir essa omissão é o

A) mandado de injunção

B habeas corpus
C habeas data
D ação popular
E mandado de segurança coletivo

Gabarito: A

O mandado de injunção é cabível quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI). Os demais remédios têm outras finalidades: locomoção, informações pessoais, tutela do patrimônio público e direito líquido e certo.

QUESTÃO 4

Uma candidata aprovada em concurso público teve sua posse negada por ato ilegal de uma autoridade pública, ofensivo a seu direito líquido e certo, sem que se discuta liberdade de locomoção ou acesso a informações pessoais. O remédio constitucional adequado é o

A habeas corpus
B habeas data
C mandado de injunção
D mandado de prisão
E mandado de segurança

Gabarito: E

O mandado de segurança protege direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a ilegalidade ou o abuso de poder vem de autoridade pública (art. 5º, LXIX). O habeas corpus protege a liberdade de locomoção, o habeas data trata de informações pessoais, e o mandado de injunção supre a falta de norma regulamentadora.

QUESTÃO 5

O art. 5º, XII, da Constituição Federal declara inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Pela literalidade do texto, a única espécie em que a Constituição admite expressamente a quebra do sigilo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para investigação criminal ou instrução processual penal, é a das

A correspondências
B comunicações telefônicas
C comunicações telegráficas
D correspondências e comunicações telegráficas, em conjunto
E todas as espécies do inciso, indistintamente

Gabarito: B

O inciso XII traz a ressalva "salvo, no último caso, por ordem judicial", referindo-se às comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, na forma da lei.

QUESTÃO 6

Um cidadão deseja conhecer as informações a seu respeito constantes de banco de dados de um órgão público e, se for o caso, retificá-las. O remédio constitucional adequado é o

A habeas corpus
B habeas data
C mandado de segurança coletivo
D mandado de injunção
E ação popular

Gabarito: B

O habeas data assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e a retificação desses dados (art. 5º, LXXII). Os demais remédios têm outras finalidades, como proteger a locomoção (habeas corpus) ou anular ato lesivo ao patrimônio público (ação popular).

QUESTÃO 7

Nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação

A de natureza tributária
B decorrente de empréstimo bancário
C alimentícia
D oriunda de aluguel de imóvel
E relativa à compra de bens de consumo

Gabarito: C

A Constituição só admite a prisão civil do devedor de alimentos que, de forma voluntária e sem justificativa, deixa de pagar a obrigação alimentícia. Dívidas tributárias, bancárias, de aluguel e de consumo não autorizam a prisão civil.

QUESTÃO 8

Um cidadão está preso ilegalmente e quer proteger sua liberdade de locomoção. O remédio constitucional adequado é o

A habeas data
B mandado de injunção
C direito de petição
D ação popular
E habeas corpus

Gabarito: E

O habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII).

QUESTÃO 9

De acordo com o art. 5º, XLII, da Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime

A afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção
B inafiançável, porém prescritível em vinte anos
C imprescritível, porém afiançável pelo delegado
D de menor potencial ofensivo, sujeito apenas a multa
E inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão

Gabarito: E

O racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

QUESTÃO 10

Um guarda municipal presencia um colega agredir uma pessoa já algemada, "para dar uma lição". A conduta viola diretamente a garantia do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, que assegura aos presos

A a liberdade provisória em qualquer hipótese
B o respeito à integridade física e moral
C a escolha do agente que fará sua condução
D a isenção de qualquer processo criminal
E a ausência de registro da ocorrência policial

Gabarito: B

O art. 5º, XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, de modo que a agressão a pessoa sob custódia é ilegal e abusiva. As demais alternativas não correspondem a garantias constitucionais.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Reunião pública precisa de autorização?	Não. Basta aviso prévio à autoridade competente.
Que tipo de associação é proibida?	A de caráter paramilitar (e as de fins ilícitos).
Quando alguém pode ser preso sem ordem judicial?	Em flagrante delito, e nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar.
Qual a única prisão civil por dívida admitida atualmente?	A do devedor voluntário e inescusável de pensão alimentícia. O texto da CF também cita o depositário infiel, mas a Súmula Vinculante 25 do STF tornou ilícita essa prisão.
Brasileiro nato pode ser extraditado?	Nunca.
Qual remédio protege a liberdade de ir e vir?	Habeas corpus.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

DIREITO CONSTITUCIONAL [AULA 01] ART 5º - DIREITOS E DEVER INDIVIDUAIS ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/E583SndF4_k

QAP 2.0 da PM AL: Direitos e garantias fundamentais \| Direito Constitucional \| Juliano Yamakawa! ASSISTIR
DSO Concursos
https://youtu.be/gbdk8FU1I1g